



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/1/4.003.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

גורי מיכאל לב מרדכי, ת.ז.
באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב לביא

תובע

נגד

נתבעים

- | | |
|---|--|
| 1 | שמחה פת (פתחוב)
העבודה 9, תל אביב - יפו |
| 2 | ויטל לוי
באמצעות ב"כ: עו"ד משה בנימיני |
| 3 | יעל בנימיני
באמצעות ב"כ: עו"ד משה בנימיני |

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם הנתבעים היו רשאים להגדיל את קופסת החשמל שלהם בארון החשמל המשותף- בקומה 1 בבית המשותף ברחוב העבודה 8 בתל אביב הידוע כגוש 634/ חלקה 08 (להלן הבית המשותף)-

- כל אחד מהצדדים (התובע 1, הנתבע 1 והנתבעים 2, 3) הוא בעל דירה בקומה 2 בבית המשותף, ובסה"כ בקומה קיימות 3 דירות.
- לטענת התובע, הנתבע 1 הגדיל בעבר את לוח החשמל שלו בארון החשמל המשותף שבקומה, ובהמשך, כ-10 שנים לאחר מכן, הנתבעים 2 ו-3 הגדילו גם את לוח החשמל שלהם, כך שלא נותר לתובע מקום להגדיל גם את לוח החשמל שלו באותו אופן. לטענתו, הנתבעים 2-3 ביצעו שינוי בלוח החשמל של דירתם והקטינו אותו לאחר ישיבת ההוכחות שהתקיימה בתיק, ולפני ביקורו של המומחה שמונה מטעמי בהסכמת הצדדים.
- לטענת הנתבעים 2-3, התביעה הוגשה בחוסר תום לב, מתוך כוונה לגרור אותם להליכים משפטיים מיותרים, שעה שלוח החשמל שלהם היווה רק כשליש מלוח החשמל הכולל, ולא היתה מניעה שהתובע יתקין לוח חשמל גדול יותר מעל הלוחות הקיימים. לטענתם, התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/1/4.003.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

כלל לא ביקש להגדיל את לוח החשמל בדירתו בפועל, אלא לעמוד על זכות תיאורטית בלבד. לטענתם, מבלי להודות בטענות אף הקטינו בהמשך את לוח החשמל שלהם בכ-20% כך שעילת התביעה כלפיהם התייתרה.

4. הנתבע 1 הגיש כתב הגנה, אולם לא הופיע לדיונים שהתקיימו במסגרת ההליך. הנתבע 1 טען כי ביצע שיפוץ בדירתו במסגרתו החליף את לוח החשמל לפני 17 שנים. לטענתו, התובע התגורר אותה עת בדירתו והיה מודע לשיפוץ ומעולם לא בא בטענות עד להגשת תביעה זו. לטענתו התובע מתייחס לצורך עתידי ועל כן התביעה מוקדמת, וכן שהתובע לא הוכיח שלא ניתן כיום להגדיל את לוח החשמל. הנתבע 1 טען שיש לדחות את התביעה מטעמי שיהוי וחוסר עילה.

5. בתיק התקיימה ישיבה מקדמית, בנוכחות התובע, הנתבעים 2-3 ובאי כח הצדדים. במסגרת הישיבה הועלו הצעות לפתרונות, אולם לאחר מכן הודיע התובע כי החלופות שהוצעו אינן אפשריות ועל כן נקבע התיק להגשת תצהירים וראיות ולישיבת הוכחות. בסיום ישיבת ההוכחות מיום 7.1.21 הסכימו הצדדים למינוי מומחה חשמלאי מטעמי לבחינת האפשרות להתקנת לוח חשמל תלת פאזי עבור דירת התובע בחלק העליון של לוח החשמל הקיים, ועל פי החלטה מאותו יום מיניתי את המומחה אינג' א. סלוצקי.

6. ביום 11.4.21 הגיש המומחה את חוות דעתו (להלן: חוות הדעת) וביום 16.4.21 נתן מענה לשאלות הבהרה מטעם התובע. הצדדים לא פנו בבקשה לחקור את המומחה במסגרת המועדים שנקבעו לכך, ולפיכך בחלוף המועדים נקבע התיק לסיכומים בכתב. סיכומים כאמור הוגשו על ידי התובע והנתבעים 2-3.

דיון והכרעה

שימוש סביר ברכוש המשותף

7. באשר לשימוש סביר ברכוש משותף בבית משותף, נקבע בפסיקה שיש לבחון האם מתקיימים שני תנאים מצטברים, **האחד**, האם השימוש תואם את תנאי המקום והזמן, **והשני**, האם אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף. כך לדוגמא, בפסקי דין שעסקו בפגיעה נטענת ברכוש המשותף, נקבע כי לעניין שימוש ברכוש המשותף, כגון לצורך התקנה של מזגנים, הרי שבמקרים מתאימים ניתן לראות בכך שימוש סביר בהתחשב בתנאי המקום והזמן, והדבר לא ייחשב פגיעה (ר' עש"א 32739-10-12) מחוזי ת"א (ערד ואח' & מאפו 00 תל אביב ואח' (30.4.13) [פורסם בנבו], כן ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח (1), 645).

8. במקרה דנן, אין מחלוקת שהתנאי הראשון מתקיים, שכן התובע אינו חלוק על כך שצרכי המקום והזמן כוללים צורך להגדלת לוח החשמל הדירתי. טענתו היא לעניין התקיימותו של התנאי השני.

9. על פי חוות הדעת של המומחה מטעמי, לוח הנתבעים 2-3 תופס מקום שרוחבו עומד על 24 ס"מ בלבד, בעוד לוח הנתבע 1 עומד על רוחב של 51 ס"מ. עוד על פי חוות הדעת, המקום השמור עבור התובע עומד על 42 ס"מ כאשר המקום העכשווי של לוח התובע עומד על כ-21 ס"מ (עמ' 5 לחוות הדעת). המומחה קבע כי לא קיימת מניעה בעתיד להגדלת לוח החשמל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/1/4.003.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

של דירת התובע פי 2 מהקיים היום, ללוח תלת פאזי, וכן קבע שסביר שיידרש להתקין את לוח החשמל בתוך הדירה לפי תקנות החשמל העכשוויות, כך שבארון החשמל יהיה צריך להיות מותקן מא"ז תלת פאזי בלבד.

10. כן הוסיף המומחה שקיימת סבירות נמוכה לכך שיהיה מקום לתקנת לוח חשמל שאורכו עולה על 42 ס"מ, שכן הדבר ידרוש התקנת תעלות מכוערות לאורך מסדרון חדר המדרגות. כן ציין שבמקרה כזה קיים פתרון טוב יותר, עליו דן המומחה עם מנהל מחלקת הבודקים בחברת החשמל, והוא התקנה של לוח הנתבע 1 מעל צנרת חברת החשמל. על פי פתרון זה, יוכל התובע להגדיל את לוח החשמל שלו ל-69 ס"מ ואז יהיה בעל לוח החשמל הרחב ביותר בכל הבניין (ר' עמ' 6-7 לחוות הדעת). המומחה ציין כי עלות הגבהת משטח הנדרשת לצורך כך תעלה לנתבע 1 כ-300 ₪, ועלות הזזת הלוח של הנתבע 1 תעלה כ-1500 ₪ (עמ' 9 לחוות הדעת). יחד עם זאת המומחה ציין כי נראה שפעולה כאמור לא תהיה נחוצה, שכן מדובר במקרה שבו התובע ירצה להגדיל פי 2 את כמות המעגלים שיש לו כיום בדירה. המומחה אף הוסיף וציין שקיימת סבירות גבוהה שככל שהיה צורך, חברת החשמל היתה מאשרת לתובע להתקין לוח חשמל שחלקו בחלק העליון של הארון, אולם כאמור לא מצא צורך כאמור (עמ' 8 לחוות הדעת).

11. אוסיף בהקשר זה שאני דוחה גם את טענת התובע כאילו היתה הצדקה מלכתחילה להגשת התביעה, טרם הוקטן לוח החשמל של הנתבעים 2-3 במהלך ההליך, שכן כאמור, על פי חוות דעתו של המומחה סביר שחברת החשמל היתה מאשרת התקנת לוח חשמל שיתפוס חלק מהחלק העליון (המומחה אף הרחיב בענין זה במענה לשאלות ההבהרה), וכן איני סבורה שהתובע היה זכאי להתקנת לוח גדול יותר דווקא באותו גובה של הלוחות האחרים. לכל היותר התקנה של לוח במיקום גבוה יותר דורשת במקרים חריגים מהמתגוררים בדירה לטפל בעצמם (שלא על ידי חשמלאי) בלוח, ואז לכל היותר יידרשו לעלות על כיסא לצורך כך. מדובר באי נוחות קלה בלבד, שההתכנות לה היא לעיתים רחוקות, ואיני סבורה שדבר היה מביא לכך ששימושו של התובע בלוח החשמל לא היה דומה לזה של הנתבעים, כנדרש בפסיקה.

12. המומחה הוסיף מעבר לנדרש, כי לוח התובע מכיל ציוד מיושן, ויש מקום שהתובע חליף אותו באופן מיידי כדי שלא יהווה סכנה.

13. מהאמור לעיל עולה שכיום לוח החשמל של הנתבעים 2-3 אינו מונע מהתובע שימוש דומה. כן עולה שאמנם לוח החשמל של הנתבע 1 במצבו הנוכחי אינו מאפשר לתובע להתקין לוח חשמל באותו גודל, אולם עולה כי ככל שנראה לפי הדרישות הנוכחיות של חברת חשמל, הדבר גם לא נדרש, שכן יהא על התובע להתקין חלק מלוח החשמל בתוך דירתו, ויהיה די מקום במצב הקיים לתקנת החלק הנדרש מחוץ לדירה. מצב דברים זה תואם את הוראת הפסיקה באשר ל"תנאי המקום והזמן" שכן בזמן הנוכחי, דרישות חברת החשמל מביאות לכך שלא יחסר לתובע מקום בלוח החשמל המשותף לצורך השגת התוצאה שאותה הוא מבקש להשיג – הגדלת לוח החשמל הדירתי שלו, באופן שהשימוש שלו בלוח יהיה דומה לשימוש של הנתבעים האחרים. משכך אין מקום גם לסעד המבוקש כלפי הנתבע 1.

14. עמידת התובע על כך שמבחינה **חשבונית** גודל הלוח שלו לא יקטן מזה של הנתבע 1, שעה שאין בכך כדי להועיל לו, אלא רק כדי להטיל הוצאה על הנתבע 1, כאשר במשך כ-17 שנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/1/4.003.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

התובע לא טען דבר בעניין, אינה עומדת בקנה אחד עם דרישות תוס' הלב החלות על בעלי דירות בבית משותף. אוסיף כי הן מדברי התובע בדיון המקדמי והן מחקירתו שוכנעתי כי לא פעל מתוך רצון כן למצוא פתרון להגדלת החשמל בדירתו, ולא ביצע בדיקה אמיתית לצורך בהגשת התביעה טרם הגשת התביעה, ומניעיו בהגשת התביעה וברצונו להמשיך בהליך עד תומו נגעו בעיקר לכעסים שיש לו כלפי הנתבעים 2-3 בעניינים נוספים (כל לדוגמא, התובע טען בחקירתו הנגדית, כעולה מעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 7.1.21, שהביא לביתו 5 חשמלאים שאמרו כולם שלא ניתן להתקין את לוח החשמל בחלק העליון של הארון, אך לא הציג כל אסמכתא לכך, ובדיעבד הסתבר, כעולה מחוות דעתו של המומחה מטעמי, שקיים פתרון פשוט לצורך שהעלה התובע, דבר שמפריך את טענתו שביצע בדיקה אמיתית של הנושא). באשר לאפשרות אליה התייחס המומחה – של הגדלת לוח החשמל של התובע באופן משמעותי (כך שיהיה הגדול ביותר בבית המשותף), הרי שמדובר בצורך תיאורטי, שהפתרון שהוצע לו יגרום לכך שהתובע הוא שיעשה שימוש ברכוש המשותף מעבר לשימוש הנעשה על ידי יתר בעלי הדירות, ולתובע אין כל זכות מוקנית לכך. בנוסף, התובע לא הוכיח כל צורך בלוח כאמור.

טענות בדבר סעדים כספיים נזיקיים ועוד

15. לטענת התובע פעולות הנתבעים 2-3 בהתקנת לוח החשמל של דירתם גרמו לו לנזקים כספיים. התובע לא הוכיח מהם הנזקים שנגרמו לו, אך גם אם היה מוכיח, הרי שסעדים כספיים נזיקיים מסוג זה אינם בסמכות ערכאה זו (ר' לדוגמא עש"א 34810-10-18 (מחוזי תל אביב) **נתנאל רבין & נציגות הבית המשותף ברא' רמז 24 תל אביב** (15.4.19) [פורסם בנבו]).

16. גם טענת התובע לעניין אי זימון המומחה מטעם הנתבעים 2-3 לחקירה מתייתרת לאור הסכמת הצדדים למינוי מומחה מטעמי, אשר ייתרה את הצורך בחקירת מומחים מטעם צדדים (ר' תקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018).

17. טענת הנתבעים 2-3 לעניין זכותם להשבת סכומים בגין הקטנת הלוח אינה מתקבלת שכן לא מדובר בהוצאות ההליך המשפטי, ומכל מקום, הם שבחרו לבצע זאת על דעת עצמם תוך כדי ההליך.

18. אף שעולה שלא היתה הצדקה להגשת התביעה, אני סבורה שהיה מקום להידברות בין הצדדים ולתיאום טרם הגדלת לוח החשמל של הנתבעים 2-3. במסגרת ההליך עלה שהבדיקות שנערכו מטעם הנתבעים 2-3 בעניין האפשרות להתקנת לוח חשמל דומה לדירת התובע, נערכו רק **לאחר** התקנת לוח החשמל של דירתם, וכן שלא נערכה פניה לתובע טרם הגדלת לוח החשמל (ר' חקירת הנתבע 2 בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 7.1.21 שורות 5-38). אמנם הנתבעים 2-3 הגיעו למצב קיים שבו הנתבע 1 כבר התקין לוח חשמל גדול בארון החשמל המשותף שנים רבות קודם לכן, אבל גם אם סברו שהנתבע 1 פעל שלא כדין בגודל הלוח שהתקין, אין הדבר גורע מחובתם להתנהלות סבירה כלפי התובע, הכוללת תיאום עמו, לאור החשש שהפעולה עלולה לגרוע מזכויותיו (אף שנמצא בדיעבד אחרת). בהקשר זה אוסיף שעלה מהעדויות שהתובע עצמו תרם למערכת היחסים העכורה שבין הצדדים, ועל כן לא ניתן לגרוע מאחריותו התורמת להיעדר הידברות בהקשר זה (ר' לדוגמא סעיף 4 לתצהיר הנתבעים 2-3 שלא נסתר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/1/4.003.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

סיום

19. לאור האמור לעיל, התביעה נדחית. מכיוון שכך, אני קובעת שעל התובע לשלם לנתבעים - 3 הוצאותיהם כדלקמן:

- א. סך של 470 ₪ בגין בעלי מקצוע לצורך ביצוע בדיקות מטעמים.
- ב. סך של 2,282 ₪ בגין חלקם בחוות דעתו של המומחה מטעמי.
- ג. סך של 10,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בהתחשב באסמכתאות שהמציאו הנתבעים 2-3 מחד, תוך הפחתה מסוימת בשל תרומתם לקיום ההליך שנבעה מהיעדר תיאום מראש.

20. מכיוון שהנתבע 1 נמנע מלהגיע לדיונים, ולא הגיש תצהירים מטעמו, איני פוסקת הוצאות לטובתו.

21. בשולי הדברים, ועל אף שההליך אינו עוסק בכך, מומלץ לתובע לבצע את האמור בחוות דעתו של המומחה מטעמי לעניין תיקון לוח החשמל של דירתו, כדי להימנע מסכנה.

ניתן היום, 31 אוגוסט 2021, כ"ג אלול תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים